SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3252357 - PR (2026/0174354-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
EMBARGANTE	:	MICHELE CAVALCANTE DA SILVA
EMBARGANTE	:	PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI
ADVOGADO	:	CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à individualização das circunstâncias que afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à fração de redução e suas consequências, à distinção entre presença, vínculo com o imóvel e participação penalmente relevante, à alegada inexistência de presunção de veracidade dos depoimentos policiais, aos fundamentos absolutórios do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, à impugnação específica do fundamento regimental e ao alcance do sistema acusatório diante do parecer ministerial favorável à primeira embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.

4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo regimental, enfrentando de forma fundamentada todas as teses suscitadas: a recusa da minorante ancorou-se em circunstâncias fáticas autônomas — concorrência de agentes e utilização de

Documento eletrônico VDA59677813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:34:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2026. Código de Controle do Documento: 18b4a0c0-7b05-4265-a770-bab48b60394e

veículo com placas adulteradas e suspensão reforçada —, cuja revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ; a absolvição do segundo embargante esbarraria no mesmo óbice, porquanto a participação foi demonstrada por prova documental e testemunhal; e o parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 25/08/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de setembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA59677813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:34:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2026. Código de Controle do Documento: 18b4a0c0-7b05-4265-a770-bab48b60394e

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3252357 - PR (2026/0174354-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
EMBARGANTE	:	MICHELE CAVALCANTE DA SILVA
EMBARGANTE	:	PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI
ADVOGADO	:	CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à individualização das circunstâncias que afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à fração de redução e suas consequências, à distinção entre presença, vínculo com o imóvel e participação penalmente relevante, à alegada inexistência de presunção de veracidade dos depoimentos policiais, aos fundamentos absolutórios do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, à impugnação específica do fundamento regimental e ao alcance do sistema acusatório diante do parecer ministerial favorável à primeira embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.

4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo regimental, enfrentando de forma fundamentada todas as teses suscitadas: a recusa da minorante ancorou-se em circunstâncias fáticas autônomas — concorrência de agentes e utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão reforçada —, cuja revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ; a absolvição do segundo embargante

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

esbarraria no mesmo óbice, porquanto a participação foi demonstrada por prova documental e testemunhal; e o parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 25/08/2015.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por **MICHELE CAVALCANTE DA SILVA** e **PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI** (e-STJ, fls. 638-654) contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 627-635), assim ementado:

> "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
> I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe provimento. 2. Fato relevante. Condenação por infração ao artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006. Pleitos recursais: (i) afastamento do óbice da Súmula 7/STJ por suposta revaloração jurídica; (ii) aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) absolvição por ausência de contribuição típica em concurso de agentes. 3. As decisões anteriores. Tribunal de origem manteve a condenação e a dosimetria, assentando premissas fáticas sobre quantidade de entorpecente apreendida, concurso de agentes, utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão reforçada, logística de carregamento e armazenamento em imóvel vinculado à prisão domiciliar de agravante, bem como atuação concreta indicada em depoimentos policiais, afastando a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
> II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida com fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ e na Súmula 568/STJ viola o princípio da colegialidade; (ii)

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

saber se a pretensão de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser apreciada em recurso especial sob a alegação de revaloração jurídica, sem incidir o óbice da Súmula 7/STJ; e (iii) saber se a absolvição por ausência de participação típica em concurso de agentes pode ser deferida em recurso especial sem reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir 5. É legítima a decisão monocrática do relator para negar seguimento ou provimento quando houver entendimento dominante, nos termos do artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ, e da Súmula 568/STJ, sem ofensa ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de agravo regimental. 6. A alegação de revaloração jurídica não afasta a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório quando as conclusões sobre dedicação a atividades criminosas e concurso de agentes decorrem da valoração concreta de circunstâncias específicas pelas instâncias ordinárias, incidindo a Súmula 7/STJ. 7. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentado em elementos autônomos e independentes, além da quantidade e natureza da droga, como a concorrência de agentes e características do veículo, evidenciando sofisticação e preparação específica, o que demonstra dedicação a práticas ilícitas e afasta a tese de dupla punição. 8. A pretensão absolutória demanda reexame de provas para infirmar as premissas fixadas sobre autoria e participação, incluindo domínio espacial do local e depoimentos dos agentes estatais, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 9. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo violação ao sistema acusatório.
IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O relator pode decidir monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante, sem violar o princípio da colegialidade. 2. A revisão, em recurso especial, da conclusão sobre a dedicação a atividades criminosas e a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 esbarra na Súmula 7/STJ quando fundada em premissas fático-probatórias. 3. A absolvição por ausência de participação típica não pode ser deferida em recurso especial quando dependente de reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias. 4. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide segundo o livre convencimento motivado. Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, b; STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 7; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, I; CP, arts. 13, § 2º, e 29; CPP, art. 386, V e VII Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.198.262/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026." (e-STJ, fls. 627-628)

Nas razões recursais, os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades quanto: (i) à indicação da premissa fática cuja alteração seria necessária para superar o óbice da Súmula 7/STJ; (ii) à individualização, em relação a MICHELE, das circunstâncias utilizadas para afastar o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inclusive sobre a "natureza" da droga e a fração de dois terços; (iii) à definição, em relação a PABLO, da contribuição típica concreta sob os arts. 13, § 2º, e 29 do Código Penal, da inexistência de presunção de veracidade de depoimentos policiais e dos pedidos absolutórios do art. 386, V e VII, do CPP; (iv) ao uso do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ com precedentes de "pertinência temática"; e (v) ao alcance do sistema acusatório diante do parecer ministerial favorável à primeira embargante (e-STJ, fls. 638-654).

Buscam, em última análise, a integração do julgado com efeitos infringentes.

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois, conforme será demonstrado, não se vislumbram os vícios processuais alegados pelos embargantes.

Dispõe o Código de Processo Penal:

> "Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Como é cediço na doutrina e na jurisprudência, os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, de natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se exclusivamente a aperfeiçoar o julgado, suprindo omissão, afastando obscuridade, eliminando contradição ou corrigindo erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento já exarado, quando a parte manifesta mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica:

> "[...] 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 25/08/2015.)

No caso dos autos, o confronto entre as razões recursais e o teor do acórdão embargado revela a inexistência dos vícios apontados.

A alegação de omissão quanto à individualização das circunstâncias que afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em desfavor da primeira embargante não se sustenta.

Ao manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, o julgado deixou expresso que a recusa do redutor se ancorou em "circunstâncias fáticas autônomas, destacando a concorrência de outros agentes na empreitada criminosa para o carregamento do entorpecente, bem como a utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão especialmente reforçada, evidenciando sofisticação e preparação específica para o transporte da carga" (e-STJ, fls. 634).

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

Esses vetores, referidos à empreitada da qual a embargante participou, foram tidos por suficientes à demonstração da dedicação ao comércio ilícito.

A discordância quanto a essa conclusão, por si só, não configura omissão sanável em sede de aclaratórios.

Tampouco há contradição ou obscuridade no uso da quantidade e da natureza da droga.

O acórdão registrou que a vedação ao *bis in idem* "não obsta o afastamento do redutor quando existirem outros elementos independentes aptos a demonstrar a dedicação do agente a práticas ilícitas", salientando que a recusa também se fundou em circunstâncias fáticas autônomas, distintas da quantidade e da natureza do entorpecente (e-STJ, fls. 634).

Cuida-se de interpretação jurídica com a qual os embargantes não concordam, o que não se traduz em contradição interna do julgado.

No tocante à fração de dois terços e às consequências do eventual reconhecimento do redutor, o aresto foi explícito: "para alterar a conclusão do aresto recorrido e reconhecer que a acusada não se dedicava à mercancia ilícita de forma habitual, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Tribunal" (e-STJ, fls. 634).

Não reconhecida a minorante, mostra-se despicienda a análise da fração de redução, cuja apreciação constituiria mera consequência lógica do acolhimento da tese de mérito.

A imputada omissão quanto à distinção entre presença, vínculo com o imóvel, omissão e participação penalmente relevante do segundo embargante também não se verifica.

O acórdão refutou a tese de que o recorrente seria "um mero espectador sem dever de agir", destacando "a comprovação documental de que o imóvel utilizado para o descarregamento e armazenamento da vultosa carga tóxica era, de fato, o endereço formal de sua prisão domiciliar", além dos depoimentos dos agentes estatais, que "confirmaram a presença do réu durante a movimentação do entorpecente e apontaram sua atuação prévia na organização da logística" (e-STJ, fls. 634-635).

Essa dinâmica fática, concluiu o julgado, "afasta a alegação de simples omissão, demonstrando uma contribuição ativa e consciente para o sucesso da empreitada" (e-STJ, fls. 635).

A subsunção dos fatos aos arts. 13, § 2º, e 29 do Código Penal foi, portanto, realizada a partir das premissas fáticas fixadas, não havendo lacuna a suprir.

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

A respeito da inexistência de presunção de veracidade dos depoimentos policiais, o acórdão embargado, ao manter a condenação, assentou que "o controle de legalidade exercido nesta instância não permite a reavaliação da credibilidade dos testemunhos ou a reinterpretação dos fatos incontroversos estabelecidos pelas instâncias ordinárias" (e-STJ, fls. 635).

O acolhimento da tese defensiva, que impugna a valoração conferida aos depoimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

A questão foi, pois, devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

Já quanto aos fundamentos absolutórios do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, o aresto concluiu que "o acolhimento da narrativa defensiva exigiria a profunda incursão nas provas produzidas durante a instrução criminal" (e-STJ, fls. 635).

A absolvição, por ausência de prova de participação ou por insuficiência de provas, demandaria, em ambas as hipóteses, o reexame do material probatório, o que não se admite nesta instância extraordinária.

Quanto à impugnação específica do fundamento regimental e à alegada ausência de identidade material dos precedentes, o acórdão assentou que "os precedentes transcritos na decisão agravada guardam pertinência temática com a matéria discutida, e a interpretação sistemática dos dispositivos federais não revela ofensa capaz de justificar a reforma" (e-STJ, fls. 633).

Por fim, no que concerne ao alcance concreto do sistema acusatório diante da manifestação ministerial favorável à primeira embargante, o julgado foi explícito ao consignar que "o parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório" (e-STJ, fls. 633), com apoio em precedentes desta Corte.

Em todos os pontos, o que se nota é a pretensão de rediscutir matérias já exaustivamente analisadas e decididas por esta instância extraordinária, a fim de fazer prevalecer as teses recursais e obter resultado diverso do alcançado, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o trecho decisório do voto condutor do acórdão embargado, que demonstra a fundamentação suficiente e coerente já apresentada (e-STJ, fls. 632-633):

> "Os réus foram condenados como incursos no artigo 33, *caput*, combinado com o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

O Tribunal de origem, ao julgar os embargos infringentes e de nulidade, manteve a condenação e a dosimetria, delineando as seguintes premissas fáticas e jurídicas (e-STJ, fls. 486-492):

> 'No caso concreto, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para afastar a incidência do redutor legal encontram-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, porquanto fundamentados não apenas na expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida (303,5 kg de maconha), mas também nas circunstâncias concretas do delito, notadamente a concorrência de outros agentes na empreitada criminosa [...] bem como a utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão especialmente reforçada, evidenciando sofisticação e preparação específica para o transporte de substâncias ilícitas. Tais elementos são indicativos de vinculação da ré com rede organizada de distribuição de entorpecentes no território nacional, razão pela qual incabível a aplicação da causa de diminuição. [...] A negativa de Pablo foi desconstituída por documentos da execução penal que atestaram que o local da apreensão era seu endereço de prisão domiciliar, e pelos depoimentos policiais, dotados de presunção de veracidade, que indicaram seu conhecimento e participação na atividade criminosa.'

No tocante à tese defensiva que busca a aplicação do redutor em favor da acusada, a pretensão não merece prosperar.
A causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas constitui uma benesse voltada a apenar com menor rigor o traficante eventual.
A incidência desse redutor exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delitivas.
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a quantidade e a natureza do material tóxico não podem ser valoradas simultaneamente na primeira fase da dosimetria, para elevar a pena-base, e na terceira etapa, para impedir a aplicação da minorante, sob pena de indevida dupla punição.
Não obstante, esta Corte Superior orienta que a vedação ao *bis in idem* não obsta o afastamento do redutor quando existirem outros elementos independentes aptos a demonstrar a dedicação do agente a práticas ilícitas.
No caso em apreço, o acórdão também fundamentou a recusa em circunstâncias fáticas autônomas, destacando a concorrência de outros agentes na empreitada criminosa para o carregamento do entorpecente, bem como a utilização de veículo com placas adulteradas e suspensão especialmente reforçada, evidenciando sofisticação e preparação específica para o transporte da carga.
Esses vetores independentes demonstram, de maneira inequívoca, a dedicação da recorrente ao comércio espúrio, tornando a fundamentação idônea e rechaçando a tese de dupla punição.
Para alterar a conclusão do aresto recorrido e reconhecer que a acusada não se dedicava à mercancia ilícita de forma habitual, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Tribunal.
A propósito:

> 'DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO DA MINORANTE POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo o afastamento da causa de diminuição

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento em orientação jurisprudencial da Corte Superior e nos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. Fato relevante. O acórdão de origem, a partir do conjunto probatório - balança de precisão, recipientes para fracionamento, numerário em espécie, aparelhos celulares, quantidade e natureza da droga, dinâmica da prisão e modus operandi estruturado - concluiu pela habitualidade e profissionalização da atividade ilícita, afastando a minorante do tráfico privilegiado.

3. Fundamentos do agravo. Alegada: (i) equivocada aplicação da Súmula 83/STJ diante de orientação mais recente; (ii) inexistência de provas de habitualidade; e (iii) possibilidade de revaloração jurídica dos fatos, sem reexame de provas, para afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há distinção material capaz de afastar o precedente aplicado na decisão agravada, diante de julgados da Sexta Turma que teriam exigido mais do que a mera apreensão de petrechos para caracterizar dedicação a atividades criminosas; (ii) saber se a pretensão recursal configura revaloração jurídica de fatos incontroversos, ou se demanda reexame fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ; e (iii) saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo a afastar a incidência da Súmula 83/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexistência de distinguishing. O caso concreto apresenta conjunto robusto e convergente de elementos indicativos de estruturação da atividade criminosa (balança, recipientes, numerário, celulares, quantidade e natureza da droga, dinâmica da prisão e modus operandi), diferindo de precedentes que tratavam de quantidade de droga ou de balança isoladamente consideradas.

6. Incidência da Súmula 7/STJ. A conclusão sobre habitualidade e profissionalização decorre da valoração do conjunto probatório realizado pelas instâncias ordinárias; a pretensão de substituição dessa valoração por outra, configura reexame fático-probatório, inviável em recurso especial.

7. Compatibilidade com a orientação jurisprudencial. A decisão agravada está alinhada com a orientação reiterada de que elementos concretos de profissionalização da atividade ilícita são suficientes para afastar a minorante do tráfico privilegiado, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

8. Manutenção da decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado.

IV. DISPOSITIVO

Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.919.115/SP, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, HC 888.004/SP, Sexta Turma, j.

05.05.2026; STJ, RE no AgRg no HC 909.916/SP, Sexta Turma, j.

17.12.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.'

(AgRg no AREsp n. 3.198.262/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 15/6/2026.)

Também não prospera o pleito absolutório formulado em prol do agravante PABLO.

A Corte de origem, soberana na análise probatória, concluiu pela autoria delitiva amparada em elementos concretos que evidenciam o liame subjetivo e material do acusado com a prática ilícita.

O acórdão refutou a tese de que o recorrente seria um mero espectador sem dever de agir.

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

Para tanto, destacou a comprovação documental de que o imóvel utilizado para o descarregamento e armazenamento da vultosa carga tóxica era, de fato, o endereço formal de sua prisão domiciliar.
Além do domínio espacial sobre o local do crime, o Tribunal de origem fundamentou a condenação nos depoimentos dos agentes estatais.
Os policiais confirmaram a presença do réu durante a movimentação do entorpecente e apontaram sua atuação prévia na organização da logística, indicando seu contato com os demais envolvidos para viabilizar a guarda do material.
Essa dinâmica fática afasta a alegação de simples omissão, demonstrando uma contribuição ativa e consciente para o sucesso da empreitada.
Desse modo, o acolhimento da narrativa defensiva exigiria a profunda incursão nas provas produzidas durante a instrução criminal.
O controle de legalidade exercido nesta instância não permite a reavaliação da credibilidade dos testemunhos ou a reinterpretação dos fatos incontroversos estabelecidos pelas instâncias ordinárias.
Apesar das razões deduzidas no apelo, a fundamentação adotada pelo colegiado regional revela-se escorreita e alinhada aos precedentes aplicáveis à matéria.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

> ‘DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.’ (AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJe de 17/6/2025.)
>
> ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver a ré pelo delito de tráfico de entorpecentes, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.’ (AgRg no AREsp n. 2.431.325/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024.)”

Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários e suficientes à solução das questões postas em juízo, e que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de quaisquer vícios a serem integrados ou corrigidos em sede de aclaratórios.

Por fim, é oportuno reiterar que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Com efeito, a completude da prestação jurisdicional não exige uma resposta pormenorizada a cada argumento específico levantado, desde que a fundamentação seja clara e suficiente para amparar a conclusão.

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

É o voto.

Documento eletrônico VDA59677937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 917f1ef0-91b6-4abf-9163-613d66d853b8

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0174354-5

EDcl no AgRg no AREsp 3.252.357 / PR
MATÉRIA CRIMINAL

Número Origem: 50095178920244047004

EM MESA

JULGADO: 01/09/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **RIBEIRO DANTAS**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MICHELE CAVALCANTE DA SILVA
AGRAVANTE	:	PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI
ADVOGADO	:	CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE	:	MICHELE CAVALCANTE DA SILVA
EMBARGANTE	:	PABLO FRANCISCO ANTUNES ROSSI
ADVOGADO	:	CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA59676288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 02/09/2026 13:35:44
Código de Controle do Documento: 4895A17B-B9FA-41E9-867F-953C7E6E15C2